

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת
אריאל קלנר
אלי דלל
יוסף טייב
דן אילוז
קטי קטרין שטרית
משה סעדה
גלית דיסטל אטבריאן
אושר שקלים
משה פסל

4136/25/פ

הצעת חוק מגבלות על חזרתו של מורשע במעשה טרור לסביבת נפגע העבירה, התשפ"ד–2023

- מטרות 1. מטרתו של חוק זה להגן על נפגעי עבירת טרור ולמנוע נזק נוסף שעלול להיגרם להם מהיתקלות תדירה בפעיל טרור שפגע בהם, בלי לפגוע במידה העולה על הנדרש בזכויותיו של פעיל הטרור.
- הגדרות 2. בחוק זה –
- "בית משפט" – לרבות בית משפט צבאי;
- "הורשע" – לרבות נאשם שבית המשפט קבע כי ביצע את העבירה, או שבית המשפט מצא כי עשה את מעשה העבירה לפי סעיף 15(ב) לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א–1991¹;
- "חוק סדר הדין הפלילי" – חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982²;
- "מוסד לימודים" – לרבות מוסד להכשרה מקצועית ומוסד להשכלה גבוהה כהגדרתו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958³;

¹ ס"ח התשנ"א, עמ' 58.

² ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.

³ ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

"נפגע" – אדם או קרוב ממדרגה ראשונה לאדם אשר נפגע מפעיל טרור שביצע עבירת טרור או פעולת איבה ;

"עבירת טרור" – כהגדרתה בחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016⁴ ;

"עבודה" – בין בתמורה ובין בהתנדבות ;

"פעיל טרור" – מי שהורשע בביצוע עבירת טרור.

3. צו המגביל חזרת פעיל טרור לסביבת נפגע עבירת הטרור

(א) בית המשפט רשאי להטיל על פעיל טרור, בצו, מגבלות על מגורים, עבודה או לימודים במוסד לימודים בקרבת מקום המגורים או מקום העבודה של הנפגע או מוסד הלימודים שנפגע העבירה לומד בו (בחוק זה – מגבלות), אם שוכנע, לאחר שקיים דיון בעניין, כי יש צורך בהטלת מגבלות משום שלנפגע עבירת הטרור, עלול להיגרם נזק נפשי אם ייתקל תדיר בפעיל הטרור ; בהחלטה לפי סעיף זה יביא בית המשפט בחשבון, בין השאר, את הפגיעה שתיגרם לפעיל הטרור בשל הטלת המגבלות.

(ב) בית המשפט יקיים דיון לפי סעיף זה לבקשת כל אחד מהמנויים בסעיף קטן זה :

(1) נפגע עבירת הטרור או אדם מטעמו שקיבל הרשאה בכתב

מהנפגע (בחוק זה – אדם מטעמו) ;

(2) היועץ המשפטי לממשלה או נציגו ;

(3) תובע משטרתי או תובע צבאי, לפי העניין ;

(4) עובד סוציאלי שמונה לפי חוק.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), בית המשפט רשאי שלא לקיים דיון אף אם התבקש לעשות כן, אם נפגע העבירה או אדם מטעמו ביקש שלא לקיימו ;

(ד) הדיון יתקיים בתקופה של 12 חודשים לפני שחרורו של פעיל הטרור מהמאסר או בכל מועד לאחר שחרורו מהמאסר ;

(ה) החליט בית המשפט להטיל מגבלות, יקבע את המגבלות כאמור בפסקאות (1) ו-(2) והכל במידה שאינה עולה על הנדרש כדי למנוע נזק נפשי לנפגע עבירת הטרור :

(1) יקבע את תקופת הזמן שבה יחולו המגבלות, ובלבד שהתקופה

לא תעלה על 3 שנים ; בית המשפט רשאי להאריך את התקופה מעת

⁴ ס"ח התשע"ו, עמ' 1067.

לעת לתקופות נוספות שלא יעלו על שלוש שנים כל אחת, אם שוכנע כי מתקיים האמור בסעיף קטן (א);

(2) יקבע את האזור שבו יחולו המגבלות, לפי נסיבות העניין; קביעת האזור תיעשה, ככל הניתן, תוך שמירה על סודיות המען של מקום המגורים או מקום העבודה של נפגע עבירת הטרור או מוסד הלימודים שנפגע עבירת הטרור לומד בו.

מינוי מומחה מטעם 4.
בית המשפט

(א) בית משפט המקיים דיון לפי סעיף 3, רשאי למנות מומחה מטעמו אשר יחוזה את דעתו בכתב על מצבו של נפגעי עבירת הטרור; חוות הדעת תכלול הערכה של הנזק הנפשי שעלול להיגרם לנפגעי עבירת הטרור כתוצאה מהיתקלות תדירה בפעיל הטרור (בחוק זה – חוות דעת); בהחלטתו אם למנות מומחה, יביא בית המשפט בחשבון את עמדת פעיל הטרור.

(ב) מינה בית המשפט מומחה יחולו הוראות אלה:

(1) בעל דין לא יהיה רשאי להביא עדות נוספת של מומחה לעניין הנדון אלא ברשות בית המשפט מטעמים מיוחדים שיירשמו; התיר בית המשפט להביא עדות נוספת כאמור, יחולו עליה הוראות פסקה (4), בשינויים המחויבים;

(2) נפגע עבירת הטרור שלגביו הוכנה חוות דעת לפי סעיף זה לא ייקרא להעיד בקשר אליה;

(3) בית המשפט יקבע את שכרו ואת הוצאותיו של המומחה והם ישולמו על ידי אוצר המדינה, ואולם אם שוכנע בית המשפט כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין, רשאי הוא לקבוע כי הם ישולמו על ידי בעלי הדין או חלקם, ולקבוע את מידת ההשתתפות של כל אחד מהם;

(4) חוות הדעת תימסר לבעלי הדין, ובית המשפט ישמע כל טענה באשר לכתוב בה; בית המשפט רשאי להחליט, מטעמים שבטובת נפגע עבירת הטרור, שלא למסור לפעיל הטרור את חוות הדעת או חלק ממנה; החליט בית המשפט כאמור – יחולו הוראות אלה:

(א) בית המשפט יעביר לפעיל הטרור תמצית מהמידע העובדתי הכלול בחוות הדעת, ככל שניתן לעשות כן בלי לפגוע בטובת נפגע עבירת הטרור.

(ב) בית המשפט ימסור לסניגור של פעיל הטרור את חוות הדעת, ואם אינו מיוצג – ימנה לו סניגור לשם ייצוגו בהליך לפי סעיף קטן זה; הסניגור לא יעביר חוות דעת שנמסרה לו לפעיל

הטרור.

(ג) על מינוי מומחה וחוות דעתו יחולו תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, אלא אם כן נקבע אחרת בסעיף זה או בתקנות שהותקנו לפי חוק זה.

(ד) מי שהגיע אליו מידע מחוות דעת או מעדות נוספת כאמור בסעיף קטן (ב)(1) ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש אלא לצורך ההליך המשפטי שבקשר אליו הוכן ובכפוף להוראות סעיף קטן (ב)(4), או באישור בית המשפט; העובר על הוראה זו, דינו – מאסר שנה.

5. הסכמה לבדיקה לצורך עריכת חוות דעת (א) בדיקה בידי מומחה לצורך מתן חוות דעת לא תיערך אלא בהסכמת נפגע עבירת הטרור.

(ב) הסכמת נפגע עבירת הטרור שהוא אחד מאלה לבדיקה בידי מומחה לצורך מתן חוות דעת אינה טעונה אישור של האפוטרופוס:

(1) קטין שמלאו לו ארבע עשרה שנים;

(2) פסול דין המסוגל לתת את הסכמתו;

(3) אדם שמונה לו אפוטרופוס המסוגל לתת את הסכמתו.

(ג) בית המשפט רשאי לאשר עריכת בדיקה בידי מומחה כאמור בסעיף קטן (א) בקטין שטרם מלאו לו ארבע עשרה שנים, בפסול דין או באדם שמונה לו אפוטרופוס שאינם מסוגלים לתת את הסכמתם לבדיקה כאמור, אף אם האפוטרופוס סירב לעריכת הבדיקה, אם שוכנע בית המשפט כי עריכת הבדיקה היא לטובת הקטין, פסול הדין או האדם כאמור, ולאחר ששמע את האפוטרופוס ואת העובד הסוציאלי שמונה לפי חוק המטפל בעניינו של הקטין, פסול הדין או האדם כאמור.

6. סמכויות וסדרי דין (א) צו כאמור בסעיף 3 יכול שיכיל דרישה למתן ערובה כדי להבטיח את קיום המגבלות שנקבעו בו; תנאי הערובה, לרבות חילוטה, יפורטו בצו.

(ב) הסמכות העניינית לדון לפי חוק זה תהא לבית המשפט שדן בעבירת הטרור.

7. עיון חוזר, ערר וערעור (א) פעיל טרור שהוטלו עליו מגבלות לפי חוק זה רשאי לפנות לבית המשפט שנתן את הצו בבקשה לעיון חוזר אם נתגלו עובדות חדשות או נשתנו הנסיבות ממועד מתן הצו.

(ב) נפגע עבירת טרור או אדם מטעמו, וכן מי שביקש לקיים דיון לפי פסקאות משנה (2), (3) או (4) של סעיף 3(ב) (בסעיף זה – המבקש) רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לעיון חוזר בהחלטתו שלא להטיל מגבלות או לבטל מגבלות שהוטלו, אם נתגלו עובדות חדשות או נשתנו הנסיבות ממתן ההחלטה.

דיווח לכנסת 8. (א) שר המשפטים ידווח לוועדת החוקה חוק ומשפט ולוועדת החוץ והביטחון של הכנסת אחת בשנה על יישומו של חוק זה; הדיווח יכלול, בין השאר, את כל אלה:

(1) מספר הבקשות שהוגשו לפי סעיף 3, ומספר הצווים שבמסגרתם הטיל בית המשפט מגבלות;

(2) סוג המגבלות שהוטלו והתקופה שנקבעה להן, לרבות הארכת התקופה;

(3) אמצעים שננקטו בעקבות הפרת מגבלות שהוטלו לפי סעיף 3;

(4) נתונים בדבר העלויות לביצוע החוק, ובהם, בין השאר:

(א) עלויות מינוי מומחה לפי סעיף 4, ככל ששכרו והוצאותיו שולמו על ידי אוצר המדינה;

(ב) עלויות העסקת סניגורים שמונו לפי סעיף 9.

(ב) דיווח ראשון יימסר לוועדת החוקה חוק ומשפט ולוועדת החוץ והביטחון של הכנסת בתום שנה ממועד תחילתו של חוק זה.

ביצוע ותקנות 9. שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, ובין השאר בעניינים אלה:

(1) הדרכים והמועדים להגשת בקשה להטלת מגבלות, בקשה לערעור, ערר או בקשה לעיון חוזר;

(2) הדרך והמועד ליידוע הגורמים המנויים בסעיף קטן 3(ב) בדבר הגשת בקשה להטלת מגבלות;

(3) דרכי פעולתו, שכרו והוצאותיו של מומחה.

דברי הסבר

מדינת ישראל מתמודדת מזה עשרות שנים עם טרור רצחני המופנה כלפיה וכלי אזרחיה, חלקו מתבצע על ידי אזרחי אויב וחלקו על ידי מחבלים אזרחי מדינת ישראל, לטרור הרצחני השלכות קשות לנפגעי הטרור, מעבר לנזק הקשה של אובדן החיים ופציעות פיזיות המלוות את נפגעי הטרור, מתמודדים נפגעי הטרור עם קשיים נפשיים רבים.

כאשר מבצעי פעולת הטרור הם אזרחי ישראל נוצר מצב מיוחד לפיו בשחרורם מהכלא אם בסוף תקופת המאסר ואם בעסקת שחרור מחבלים יכולים המחבלים לחזור לחייהם הרגילים ולהסתובב במדינת ישראל כרצונם דבר אשר מעמיד קושי רב לנפגעים מהם, חמור יותר הדבר כאשר המחבל מתגורר או לומד בסביבתו של הנפגע וקח למעשה הוא ממשיך לפגוע בנפגע הטרור בכל יום בהימצאותו בסביבתו ומקשה על חייו.

מדינת ישראל הכירה בקושי זה וחוקקה חוק מיוחד המתייחס לשובו של עבריין אל עבר סביבתו של הנפגע בעבריינות מין, מטרת החוק המוצע היא להעניק סעד דומה גם לנפגעי הטרור אשר במקרים כמו בעסקאות שחרור המחבלים אפילו לא ראו את המפגע משלם על פשעיו.

המצב שנוצר בעקבות הטבח הנורא בשמחת תורה האחרון ולקיחתם של מאות שבויים בידי ארגון הטרור חמאס יצר מציאות חדשה, המחייבת חקיקה שתגן על אזרחי המדינה מפני השלכות קשות שטרם נתקלנו בהן בעבר.

אחת ההשלכות של המצב, בו מתבצעות עסקאות לשחרור מחבלים, היא חזרתם של אותם מחבלים לסביבת העבירה בטרם ריצו את תקופת מאסרם. יתכן מצב, בו מחבל שהורשע בניסיון רצח ולמעלה מכך – משתחרר עבור שבועות ספורים. לא כאן המקום לדון על הצדק שבקיום העסקה, הנתונה לשיקול דעתו של הדרג המדיני. אולם ישנו מצב בלתי מתקבל על הדעת, כאשר המחבל חוזר לסביבת נפגע העבירה זמן קצר אחר שניסה לרצוח אותו. אין צורך להכביר מילים על הנזק הנפשי האדיר שדבר זה גורם לנפגע העבירה, מלבד הפחד הפיזי המוחשי.

במקרה כזה, ביכולתו של המחוקק לעגן את זכותו של הנפגע לכל הפחות לא להיתקל באותו מחבל בסביבת ביתו. גם בלא זאת, נקל לשער את גודל הצער והכאב של מי שניסו לרצחו נפש, וכעבור זמן קצר שוחרר אותו מחבל. ואף שכאמור, מניעת הנזק הנוסף הזה – שעלול להיות קריטי ביותר להמשך חייו של הנפגע, אשר בין כה וכה עשוי מאד לסבול מטראומה קשה – מניעת נזק זה היא המעט שביכולתנו, המחוקקים, לעזור בו.

ובכך נצליח ולו במשהו למזער את העוול הנורא שבשחרור אותם מחבלים, השואפים לרצחנו נפש. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/3048).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת לימור סון הר מלך (פ/25/2825) ועל ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/25/3024).

הצעת החוק זהה לפ/25/2825 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ו' בטבת התשפ"ד (18.12.2023)